CONSOLAT DELS HBLES. SRS. LAURA MAS BARRIONUEVO I XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ DEL 18 DE GENER DEL 2024

ACTA NÚM. 01/24

A Casa Comuna, el 18 de gener del 2024, a les 17.10 h, es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària presidida per l'Hble. Sra. LAURA MAS BARRIONUEVO, cònsol major, i amb l'assistència de l'Hble. Sr. XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO, cònsol menor, l'Hble. Sr. JOAN ALBERT SANS URGELL, conseller major, l'Hble. Sr. NINO MAROT CRESPO, conseller menor, i els consellers de Comú: l'Hble. Sra. SABRINA GREGOIRE TORRES , l'Hble. Sr. BENJAMÍ RASCAGNÈRES TRAVESSET, l'Hble. Sr. EDITH QUIRÓS VILA, l'Hble. Sra. SILVIA RAMOND PUNSOLA, l'Hble. Sra. VERÒNICA SOLSONA BONREPAUX, l'Hble. Sr. ANDREU RIBA VALLS tots ells membres del "Grup polític UP + DA + INDEPENDENTS" i l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU i l'Hble. Sr. JOSÉ LUIS AGUDO GARCIA, membres del "Grup polític Avancem " hi assisteix, també, el Sr. ALEJANDRO MORA ESTEBAN, secretari general del Comú.

La sessió ha estat convocada per la cònsol major en aplicació de les disposicions de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns* i amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, del projecte d'acta de la sessió anterior (núm. 14/23).

2. Constitució dels grups polítics del Consell de Comú.

3. Aprovació, si escau, de la proposta de constitució de la Junta de Govern.

4. Aprovació, si escau, de la proposta de delegació de competències a la Junta de Govern.

5. Aprovació, si escau, de la proposta de constitució i composició de les comissions permanents.

6. Aprovació, si escau, de la proposta de funcionament de les comissions permanents.

7. Aprovació, si escau, del Decret d'estructuració organitzativa del Comú d'Encamp.

8. Aprovació, si escau, de l'Organigrama.

9. Aprovació, si escau, de la proposta d'ordre de representació protocol·lari.

10. Aprovació, si escau, de la proposta de composició de la Comissió de delimitació de terrenys i /o camins comunals.

11. Aprovació, si escau, de la proposta de signatura dels documents administratius i dels documents econòmics i de les delegacions corresponents.

12. Aprovació, si escau, del calendari de sessions ordinàries del Consell de Comú per a l'any 2024.

13. Elecció dels càrrecs de Capità, Aner i Desaner del Sometent.

14. Nomenament i presa de jurament de l'interventor comunal.

15. Nomenament i presa de jurament de la secretària general del Comú.

16 Cessament i nomenament de directors de Departaments i del Servei de Circulació.

17. Nomenament del càrrec de relació especial.

18. Precs i preguntes.

Després de saludar a tots els presents, la cònsol major obre la sessió del Consell de Comú i, a continuació, s'inicia l'examen dels temes fixats a l'ordre del dia.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE D'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (NÚM. 14/23).

En no haver-hi cap esmena, s'aprova per assentiment el projecte d'acta de la sessió del Consell de Comú del dia 28 de desembre del 2023 (núm. 14/23).

2. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS DEL CONSELL DE COMÚ.

La cònsol major informa que, en aplicació de l'article 31 de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns,* els consellers de Comú s'agrupen en els grups polítics que coincideixen amb les candidatures concurrents a les eleccions comunals. Per formar un grup polític cal un nombre mínim de dos consellers.

Grup polític " UP + DA+ INDEPENDENTS ", format per:

- l'Hble. Sra. LAURA MAS BARRIONUEVO
- l'Hble. Sr. XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO
- l'Hble. Sr. JOAN ALBERT SANS URGELL
- l'Hble. Sr. NINO MAROT CRESPO
- l'Hble. Sra. SABRINA GREGOIRE TORRES
- l'Hble. Sr. BENJAMÍ RASCAGNÈRES TRAVESSET
- l'Hble. Sra. EDITH QUIRÓS VILA
- l'Hble. Sra. SILVIA RAMOND PUNSOLA
- l'Hble. Sra. VERÒNICA SOLSONA BONREPAUX
- l'Hble. Sr. ANDREU RIBA VALLS

- **Grup polític "Avancem ",** format per:
  - l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU
  - l'Hble. Sr. JOSÉ LUIS AGUDO GARCIA

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN.

L'Hble. Sra. cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 11 de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns*, proposa aprovar la constitució de la Junta de Govern formada per:

-l'Hble. Sra. LAURA MAS BARRIONUEVO, cònsol major
-l'Hble. Sr. XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO, cònsol menor
-l'Hble. Sr. JOAN ALBERT SANS URGELL, conseller major
-l'Hble. Sr. NINO MAROT CRESPO, conseller menor
-l'Hble. Sra. SABRINA GREGOIRE TORRES, consellera
-l'Hble. Sr. BENJAMÍ RASCAGNÈRES TRAVESSET, conseller
-l'Hble. Sra. EDITH QUIRÓS VILA, consellera
-l'Hble. Sra. SILVIA RAMOND PUNSOLA, consellera
-l'Hble. Sra. VERÒNICA SOLSONA BONREPAUX, consellera
-l'Hble. Sr. ANDREU RIBA VALLS, conseller

Assistiran també la secretària general i l'interventor comunal.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN.

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 9 de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns*, proposa delegar a la Junta de Govern les competències següents:

a) Aprovar, si escau, les propostes formulades per les Comissions.

b) Acordar i resoldre avisos, protocols, convenis i contractes.

c) L'adopció dels acords de liquidació tributària previstos per la normativa vigent.

d) Les autoritzacions per a l'ocupació del domini públic.

e) La interposició d'accions davant del Tribunal Constitucional, únicament en casos d'urgència o d'esgotament de terminis.

f) L'exercici d'accions judicials i administratives, i la defensa del Comú en matèries de la seva competència.

g) La resolució de procediments sancionadors, inclosos els relatius a urbanisme i tributs.

h) Les resolucions en matèria de personal del comú, inclosa la convocatòria de concursos públics i la resolució de procediments sancionadors disciplinaris, exceptuant el que estableix en aquesta matèria la Llei 9/2023, del 30 de gener del 2023, dels agents de circulació comunals, així com impulsar i proposar sistemes de gestió aplicables a la funció pública del Comú, i totes les altres competències que li atorga l'Ordinació de la funció pública.

i) Les llicències i les autoritzacions en matèria d'urbanisme i d'activitats comercials, empresarials i professionals, o altres exigides per la legislació vigent.

j) La regulació i les resolucions relatives a la gestió del cens de població comunal i del cens electoral.

k) La regulació i les resolucions relatives al cadastre i als registres immobiliaris.

l) Autoritzar la contractació d'obres, de gestió de serveis públics, de subministraments, de treballs tècnics i de serveis, així com la contractació de tota mena d'informes tècnics, assessoraments jurídics, auditories referents a temes que afecten al funcionament del Comú i a l'activitat administrativa en general, per imports iguals o inferiors a 150.000,00€, d'acord amb l'Ordinació del pressupost de l'exercici en curs.

m) La resolució dels contractes regulats a la Llei de contractació pública.

n) Aprovar actuacions relacionades amb el cens emfitèutic i el pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia.

o) Impulsar i controlar la gestió de les societats participades pel Comú d'Encamp.

p) Aprovar tots aquells actes que afectin al funcionament de les oficines administratives del Comú i dels seus serveis exteriors, referents a l'organització dels departaments, l'atenció al públic i als horaris d'obertura i tancament.

q) Prendre decisions en cas d'extrema urgència, havent de donar compte dels afers tractats i de les decisions adoptades en la propera sessió del Consell de Comú, que haurà de ser convocada amb caràcter d'urgència.

r) Les altres competències que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació assigna al Comú i no adjudica a cap altre òrgan comunal

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS PERMANENTS.

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 14 de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns*, proposa la constitució i composició de les comissions amb caràcter permanent que es detallen a continuació, per estudiar, deliberar i formular propostes en l'àmbit d'actuació que s'especifica, i recorda que, un cop constituïdes, han d'elegir un president d'entre els seus membres:

A continuació el secretari general procedeix a la lectura de la composició de les comissions exposades:

- **COMISSIÓ DE CIRCULACIÓ**

  - l'Hble. Sr. Xavier Benedicte Fernández Carrio
  - l'Hble. Sr. Joan Albert Sans Urgell
  - l'Hble. Sr. Benjamí Rascagnères Travesset
  - l'Hble. Sr. Jose Luis Agudo Garcia

Li correspon la direcció del Servei de Circulació.

- **COMISSIÓ DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT**

  - l'Hble. Sr. Joan Albert Sans Urgell
  - l'Hble. Sra. Sabrina Gregoire Torres
  - l'Hble. Sra. Edith Quirós Vila
  - l'Hble. Sr. Jose Luis Agudo Garcia

Li correspon la direcció del Departament de Cultura, Infància i Joventut.

- **COMISSIÓ DE FINANCES**

  - l'Hble. Sr. Nino Marot Crespo
  - l'Hble. Sra. Laura Mas Barrionuevo

- l'Hble. Sr. Andreu Riba Valls

- l'Hble. Sra. Marta Pujol Palau

Li correspon la direcció del Departament de Finances.

- **COMISSIÓ DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA**

  - l'Hble. Sr. Nino Marot Crespo

  - l'Hble. Sr. Benjamí Rascagnères Travesset

  - l'Hble. Sra. Verònica Solsona Bonrepaux

  - l'Hble. Sr. Jose Luis Agudo Garcia

Li correspon la direcció de l'Àrea de Reactivació Econòmica.

- **COMISSIÓ D'ESPORTS**

  - l'Hble. Sr. Nino Marot Crespo

  - l'Hble. Sr. Benjamí Rascagnères Travesset

  - l'Hble. Sra. Verònica Solsona Bonrepaux

  - l'Hble. Sr. Jose Luis Agudo Garcia

Li correspon la direcció del Departament d'Esports.

- **COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT**

  - l'Hble. Sra. Sabrina Gregoire Torres

  - l'Hble. Sr. Joan Albert Sans Urgell

  - l'Hble. Sra. Silvia Ramond Punsola

  - l'Hble. Sr. Jose Luis Agudo Garcia

Li correspon la direcció del Departament d'Infraestructures i Manteniment.

- **COMISSIÓ D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME**

  - l'Hble. Sr. Benjamí Rascagnères Travesset
  - l'Hble. Sra. Laura Mas Barrionuevo
  - l'Hble. Sr. Nino Marot Crespo
  - l'Hble. Sra. Marta Pujol Palau

  Li correspon la direcció del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme.

- **COMISSIÓ D'ADMINISTRACIÓ**

  - l'Hble. Sr. Benjamí Rascagnères Travesset
  - l'Hble. Sra. Laura Mas Barrionuevo
  - l'Hble. Sr. Nino Marot Crespo
  - l'Hble. Sra. Marta Pujol Palau

  Li correspon la direcció del Departament d'Administració.

- **COMISSIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ**

  - l'Hble. Sra. Edith Quirós Vila
  - l'Hble. Sr. Andreu Riba Valls
  - l'Hble. Sra. Verònica Solsona Bonrepaux
  - l'Hble. Sra. Marta Pujol Palau

  Li correspon la direcció del Departament de Sistemes d'Informació.

- **COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS**

  - l'Hble. Sra. Silvia Ramond Punsola
  - l'Hble. Sr. Xavier Benedicte Fernández Carrio
  - l'Hble. Sr. Joan Albert Sans Urgell

- l'Hble. Sra. Marta Pujol Palau

Li correspon la direcció del Departament de Recursos Humans.

- **COMISSIÓ D'AFERS SOCIALS I GENT GRAN**

  - l'Hble. Sra. Silvia Ramond Punsola
  - l'Hble. Sr. Xavier Benedicte Fernández Carrio
  - l'Hble. Sr. Joan Albert Sans Urgell
  - l'Hble. Sra. Marta Pujol Palau

Li correspon la direcció del Departament d'Afers Socials i Gent Gran.

- **COMISSIÓ DE TURISME**

  - l'Hble. Sra. Verònica Solsona Bonrepaux
  - l'Hble. Sr. Nino Marot Crespo
  - l'Hble. Sra. Edith Quirós Vila
  - l'Hble. Sr. Jose Luis Agudo Garcia

Li correspon la direcció del Departament de Turisme.

- **COMISSIÓ D'HIGIENE, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA**

  - l'Hble. Sr. Andreu Riba Valls
  - l'Hble. Sra. Sabrina Gregoire Torres
  - l'Hble. Sra. Silvia Ramond Punsola
  - l'Hble. Sra. Marta Pujol Palau

Li correspon la direcció del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura.

La Sra. Marta Pujol manifesta que en aquest mandat era molt important crear una Comissió d'Habitatge, i recorda que era un dels punts més importants del

seu programa, si no el punt més important. Altrament, també considera que coincideix amb la principal preocupació de la nostra societat. Per tant, en coherència amb el programa electoral del Grup polític Avancem anuncia que votaran en contra d'aquesta proposta.

La cònsol major respon que, com ja van explicar, l'habitatge no només depèn d'un sol departament sinó de diversos departaments del comú d'Encamp. Posa en relleu que de fet ja hi estan treballant, i com podran veure en el pressupost, forma part d'una de les prioritats d'aquest consolat. Ressalta que no poden segregar els treballadors ni funcions d'alguns departaments per integrar-ho en un sol departament, tenint en compte que aquests treballadors també realitzen altres funcions. Per tant, conclou que pel fet que no hagin creat una Comissió d'Habitatge, això no vol dir que no duran a terme totes les accions que es van comprometre en relació amb la problemàtica de l'habitatge.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb els vots en contra del grup polític Avancem.

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS PERMANENTS.

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 14 de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns*, proposa l'aprovació de les normes següents que han de regular el funcionament intern de les comissions permanents creades en el punt anterior:

1) La cònsol major o el cònsol menor, en absència de la cònsol major, és president de dret de totes les comissions permanents.
2) Les comissions permanents elegeixen un president d'entre els seus membres en la primera reunió de la comissió.
3) Excepcionalment el president d'una comissió permanent pot delegar les seves funcions a un altre membre del seu grup per simple manifestació verbal o correu electrònic.
4) Els consellers de Comú poden fer-se substituir, en el si d'una comissió permanent, per un altre conseller del seu grup per simple manifestació verbal o correu electrònic al president. Aquest, tindrà veu i vot com el conseller de Comú substituït.
5) Qualsevol substitució o delegació indicada en els punts anteriors es farà constar per escrit a l'acta corresponent.
6) Els consellers de Comú poden assistir a les reunions d'una comissió permanent a la qual no estiguin adscrits, però sense tenir ni veu ni vot.
7) El president d'una comissió permanent ha de fer arribar la informació als seus membres amb l'antelació suficient (3 dies hàbils) a la celebració d'una reunió i amb l'ordre del dia corresponent.
8) Els informes i les propostes que trameten les comissions permanents a la Junta de Govern o al Consell del Comú s'adopten per majoria dels seus membres i no són vinculants.

9) El president de cada comissió permanent dona compte a la Junta de Govern de la tasca realitzada. Amb aquesta finalitat es redactarà una acta que inclourà obligatòriament les mencions següents:

   - dia, hora i lloc de la reunió;
   - nom dels assistents a la reunió;
   - relació de les propostes que s'acorda trametre a la Junta de Govern o al Consell del Comú, amb una explicació succinta dels antecedents, de la proposta a aprovar i, si escau, de la partida pressupostària a imputar la despesa i del document de la Intervenció Comunal corresponent;
   - detall breu de les altres qüestions de què s'hagi informat en la reunió i;
   - les constàncies en acta manifestades pels consellers a la reunió.

   S'adjuntaran a l'acta els informes o documents necessaris que sustentin les propostes d'acord incloses en la mateixa.

10) Les actes de les comissions permanents hauran de ser lliurades a la Secretaria General, al més tardar, dos dies abans de la celebració d'una reunió de la comissió, o quatre dies abans de la celebració d'un Consell de Comú, en el cas que la Comissió realitzi la proposta directament a aquest Òrgan. En cas contrari, les propostes que continguin no es debatran per la Junta de Govern o pel Consell de Comú fins a la reunió següent a aquelles.

11) En les reunions de les comissions permanents els Presidents informaran de tots aquells actes dels quals se'n pugui derivar incoacions d'expedients, tant sancionadors com disciplinaris, que posteriorment s'acordaran, si escau, per l'òrgan competent.

12) Les demandes d'informació per part dels consellers de Comú s'han de vehicular sempre per mitjà dels presidents de les comissions permanents, quan afectin a temes concrets d'un departament, i/o pels cònsols, quan es tracti d'un tema d'interès general del Comú.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET D'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL COMÚ D'ENCAMP.

Vista la voluntat comunal de modificar l'estructura organitzativa que afecta diferents departaments així com la creació de nous departaments; vista la proposta de Decret d'Estructura Organitzativa del Comú d'Encamp;

Es proposa l'aprovació del decret corresponent;

La Sra. Marta Pujol manifesta que també en coherència amb el programa electoral del grup polític Avancem votaran en contra. Pensa que s'hauria d'haver creat un Departament d'Habitatge, ja que reitera que era el punt més important del programa. Afegeix que tot i que aquesta problemàtica afecta diversos departaments, que actualment segurament hi treballen, consideren que era important i es podia haver tingut en compte.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb els vots en contra

del grup polític Avancem.

8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ORGANIGRAMA.

Vist el Decret d'Estructura Organitzativa del Comú d'Encamp del punt anterior; i vista la proposta d'Organigrama funcional; es proposa l'aprovació del document corresponent;

La cònsol major explica que, abans de sotmetre la proposta d'Organigrama funcional a aprovació, vol posar en relleu els canvis més significatius com la creació del Departament de Comunicació i Coordinació Institucional, la creació del Departament d'Afers socials i Gent Gran, i el Departament d'Esports, Infància i Joventut passa a ser el Departament de Cultura, Infància i Joventut. Per tant, el Departament d'Esports passa a ser únic.

La Sra. Marta Pujol anuncia que votaran en contra d'aquesta proposta pels mateixos motius exposats en els punts anteriors.

s'aprova aquesta proposta per majoria amb els vots en contra del grup polític "Avancem".

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D'ORDRE DE PRECEDÈNCIA DELS CONSELLERES DE COMÚ.

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 10.4 de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns*, proposa establir l'ordre de precedència següent dels consellers de Comú:

-l'Hble. Sra. LAURA MAS BARRIONUEVO, cònsol major
-l'Hble. Sr. XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO, cònsol menor
-l'Hble. Sr. JOAN ALBERT SANS URGELL, conseller major
-l'Hble. Sr. NINO MAROT CRESPO, conseller menor
-l'Hble. Sra. SABRINA GREGOIRE TORRES, consellera
-l'Hble. Sr. BENJAMÍ RASCAGNÈRES TRAVESSET, conseller
-l'Hble. Sra. EDITH QUIRÓS VILA, consellera
-l'Hble. Sra. SILVIA RAMOND PUNSOLA, consellera
-l'Hble. Sra. VERÒNICA SOLSONA BONREPAUX, consellera
-l'Hble. Sr. ANDREU RIBA VALLS, conseller
-l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU, consellera
-l'Hble. Sr. JOSÉ LUIS AGUDO GARCIA, conseller

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

10. COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DE TERRENYS I/O CAMINS COMUNALS

Vistos els articles 86 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració, l'article 4.4 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, i de conformitat amb l'establert a l'article 14 de l'Ordinació d'organització i funcionament dels comuns, es proposa nomenar com a membres d'aquesta comissió les persones següents:

- President: l'Hble. Sr. Benjamí Rascagnères Travesset

Membres:

- l'Hble. Sra. Laura Mas Barrionuevo
- l'Hble. Sr. Nino Marot Crespo
- l'Hble. Sra. Marta Pujol Palau
- Secretari: el director del departament a qui correspongui.
- Tècnics topogràfics: els qui es designin en cada ocasió, si escau.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE SIGNATURA DELS DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I DELS DOCUMENTS ECONÒMICS I DE LES DELEGACIONS CORRESPONENTS.

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 10 de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns*, proposa establir l'ordre següent per a la signatura de documents:

A) Quant als documents administratius, en cas d'absència o impediment de la cònsol major, la signatura de:
   - el cònsol menor, o
   - el conseller major, o
   - el conseller menor.

B) Quant als pagaments:
   - la signatura de la cònsol major o del cònsol menor, indistintament, acompanyada de la signatura del conseller major o del conseller menor, indistintament.

C) La delegació de les funcions de la cònsol major en les funcions en la celebració del matrimoni civil, de forma individual i indistinta, en el cònsol menor i en tots els consellers de Comú.

D) De delegació de signatura indistinta a les persones següents: Joan Calvó Aran, Elisabet Pirot Pedros, Raquel Rusinyol Martin, Tiago Manuel da Silva Pimenta, Inmaculada Anaya Pons, Maria Dolors Garcia Fortó i Beatriu Caramés Fernández, pels documents següents:

- certificats censals (residència, baixa)
- certificats de convivència
- certificats de fe de vida
- notificacions a les persones interessades per a la recollida de les resolucions administratives

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL CONSELL DE COMÚ PER A L'ANY 2024.

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 19 de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns*, proposa aprovar el calendari de sessions ordinàries del Consell de Comú per a l'any 2024 següent:

Mes	Dia		
Febrer:	5	dilluns, a les 18h	(Consell de les Talles)
Febrer	29	Dijous, a les 17h	
Març:	27	dimecres, a les 17h	
Abril:	25	dijous, a les 17h	
Maig:	30	dijous, a les 17h	
Juny:	27	dijous, a les 17h	
Juliol:	25	Dijous, a les 11h	(al Pas de la Casa)
Setembre:	26	dijous, a les 17h	
Octubre:	31	dijous, a les 17h	
Novembre:	28	dijous, a les 17h	
Desembre:	19	dijous, a les 17h	

Aquest calendari pot ser objecte de modificació amb la notificació corresponent.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

13. ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE CAPITÀ, ANER I DESANER DEL SOMETENT.

La cònsol major proposa que en la sessió d'avui es procedeixi a l'elecció per sorteig dels membres del Sometent i que en la propera sessió del Consell de Comú se'ls prengui jurament.

Per fer efectiva aquesta elecció, del llistat de nous electors de la parròquia en edat compresa entre els 18 i 23 anys, afectant un total de 533 persones, el conseller major, el conseller menor i la consellera de la minoria anuncien a l'atzar els números 123, 488 i 27. Després de verificar a qui correspon cadascun dels números en el llistat d'electors, prèviament numerat pel secretari general en funcions (que s'adjunta com a **Annex núm. 1** a aquesta acta), les persones elegides per als càrrecs del Sometent són les següents:

Capità: YARA ALESSANDRA, OLIVEIRA RODRIGUES

Aner: ORIANE SARAH CECILE, RAYNAUD

Desaner: ANTONIA ANAIS, BURGOS MAZA

La cònsol major informa que es farà arribar a aquestes persones la carta de nomenament i se les convocarà per assistir a la propera sessió de Consell de Comú per a la seva presa de jurament. En cas que mostressin algun impediment per a l'acceptació del càrrec per al qual han estat elegits, es designarà per al mateix la persona següent de la llista i, així, successivament.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

14. NOMENAMENT I PRESA DE JURAMENT DE L'INTERVENTOR COMUNAL.

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 102.2 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, proposa el nomenament del Sr. Jordi Martínez Llarden per al càrrec d'interventor comunal i vista la seva demanda de data 11.1.2024, es proposa atorgar-li una excedència amb reserva de plaça d'acord amb el que preveu l'article 51.2, a) de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

A continuació, la cònsol major, proveïda de la medalla d'autoritat, procedeix a prendre jurament al Sr. Jordi Martínez Llarden com a interventor comunal, seguint la fórmula següent:

"- *Vós,* Jordi Martínez Llarden*, que heu estat nomenat interventor comunal, jureu o prometeu acatar la Constitució i l'ordenament jurídic del nostre país i exercir les tasques pròpies d'aquest càrrec amb honestedat, professionalitat i lleialtat vers el Comú d'Encamp?*

- Sí, ho prometo.

- Que tingueu un bon encert!"

I, en acabar, la cònsol major li lliura una insígnia amb l'escut d'or d'Encamp.

La cònsol major, abans de donar la paraula al secretari general perquè faci lectura de la següent proposta, aprofita per agrair-li en nom d'aquesta corporació comunal, els serveis prestats durant aquest darrer mandat.

El secretari general agreix la confiança dipositada.

15. NOMENAMENT I PRESA DE JURAMENT DE LA SECRETÀRIA GENERAL DEL COMÚ I DELEGACIÓ DE SIGNATURA

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 15 de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns*, proposa el nomenament de la Sra. Cristina Prat Codina per al càrrec de secretària general del comú; i vista la seva demanda de data 15.1.2024, es proposa atorgar-li una excedència amb reserva de plaça d'acord amb el que preveu l'article 51.2, a) de l'Ordinació de la funció pública del comú d'Encamp.

La cònsol major explica que la Sra. Prat, amb una llarga trajectòria als serveis jurídics del comú d'Encamp i actualment adjunta a Secretaria General, ha acceptat ocupar el càrrec de secretària general, de forma temporal i, per tant, li agraeix aquest compromís.

La Sra. Marta Pujol manifesta que no disposen de tota la informació per saber si tots aquests nomenaments, a partir d'ara, seran més per motius tècnics o per motius polítics. No obstant això, anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció del grup polític Avancem.

A continuació, la cònsol major, proveïda de la medalla d'autoritat, procedeix a prendre jurament de la Sra. Cristina Prat Codina com a secretària general del Comú, seguint la fórmula següent:

"- *Vós,* Cristina Prat Codina*, que heu estat nomenada secretària general del Comú, jureu o prometeu acatar la Constitució i l'ordenament jurídic del nostre país i exercir les tasques pròpies d'aquest càrrec amb honestedat, professionalitat i lleialtat vers el Comú d'Encamp?*

- Sí, ho prometo.

- Que tingueu un bon encert!"

I, en acabar, la cònsol major li lliura una insígnia amb l'escut d'or d'Encamp.

Així mateix es proposa aprovar el Decret de delegació de signatura:

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 34 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració; el que disposen els

articles 15 a 18 de l'Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns, del 3 de novembre del 2011;

atesa la voluntat d'agilitar els tràmits administratius i de les certificacions sol·licitades al Comú d'Encamp; proposa la delegació de signatura a la Sra. Cristina Prat Codina, secretària general, amb efectes a partir del dia 19 de gener del 2024, dels documents següents:

decrets de sol·licituds i altres peticions adreçades al Comú d'Encamp resoltes per la Junta de Govern o pel Consell de Comú, així com els avisos o edictes que se'n derivin i diferents certificats.

Així mateix, proposa la delegació de signatura al Sr. Genís Garcia Iscla, adscrit a Secretaria General, dels documents establerts en el punt anterior, i de tots aquells altres que són competència de la secretària general, en cas d'absència o impediment d'aquesta.

16. CESSAMENT I NOMENAMENTS DE DIRECTORS DE DEPARTAMENTS I DEL SERVEI DE CIRCULACIÓ.

Vist el Decret d'Estructura Organitzativa del Comú d'Encamp i els canvis que s'hi contemplen es procedeix al següent:

1. Proposta de cessament i nomenament de la Sra. Maria Bernabela Moreno González com a directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut: vist l'acord del Consell de Comú del 25.2.2021 en què es va aprovar el nomenament de la Sra. Maria Bernabela Moreno González com a directora del Departament de Joventut i Esports; es proposa el cessament de les seves funcions com a directora. Així mateix, es proposa el nomenament de la Sra. Maria Bernabela Moreno González com a directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut d'acord amb l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció
del grup polític Avancem.

2. Proposta de cessament i nomenament de la Sra. Maria Elena Laza Garrido com a directora del Departament d'Afers Socials i Gent Gran: vist que la Sra. Maria Elena Laza Garrido ha desenvolupat en el consolat anterior les funcions de directora del Departament de Cultura i Afers Socials; es proposa el cessament de les seves funcions com a directora. Així mateix, es proposa el nomenament de la Sra. Maria Elena Laza Garrido com a directora del Departament d'Afers Socials i Gent Gran d'acord amb l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp. Tanmateix, de forma temporal fins a la seva incorporació efectiva, la Sra. Maria Bernabela Moreno González exercirà les funcions de directora del Departament d'Afers Socials i Gent Gran.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció
del grup polític Avancem.

3. Proposta del nomenament del Sr. Robert Gil Tabuenca com a director del Departament d'Esports: es proposa el nomenament del Sr. Robert Gil Tabuenca com a director del Departament d'Esports d'acord amb l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció
del grup polític Avancem.

4. Proposta del cessament del Sr. Ricard Gonzalvo Chaques de les seves funcions de director del Departament de Turisme del Comú d'Encamp: vist l'acord del Consell de Comú del 8.2.2021 en què es va aprovar el nomenament del Sr. Ricard Gonzalvo Chaques com a director del Departament de Turisme; es proposa el cessament del Sr. Ricard Gonzalvo Chaques de les seves funcions de director del Departament de Turisme d'acord amb l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció
del grup polític Avancem.

5. Proposta del nomenament de la Sra. Ana Canals Comas com a directora del Departament de Turisme i Reactivació Econòmica: es proposa el nomenament de la Sra. Ana Canals Comas com a directora del Departament de Turisme i Reactivació Econòmica d'acord amb l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció
del grup polític Avancem.

6. Proposta del nomenament de la Sra. Sara Camps Mora com a directora del Departament de Comunicació i de Coordinació Institucional: es proposa el nomenament de la Sra. Sara Camps Mora com a directora del Departament de Comunicació i de Coordinació Institucional d'acord amb l'establert a l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp a comptar de l'1.2.24.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció del grup polític Avancem.

7. Proposta del nomenament del Sr. Cerni Areny Aguilar com a director del Departament d'Infraestructures i Manteniment: es proposa el nomenament del Sr. Cerni Areny Aguilar com a director del Departament d'Infraestructures i Manteniment d'acord amb l'establert a l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp a comptar de l'1.2.24.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció del grup polític Avancem.

8. Proposta del nomenament del Sr. Jordi Babi Montellà com a director del Departament de Finances i la delegació de signatura: vist l'acord del Consell de Comú del 31.3.2022 en què es va aprovar el nomenament del Sr. Jordi Babi Montellà com a director del Departament de Finances; vist l'establert a l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp; es proposa el nomenament del Sr. Jordi Babi Montellà com a director del Departament de Finances.

Així mateix, la cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 34 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració, el que disposa el text refós de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari, i el Reglament d'aplicació dels tributs de l'11 de febrer del 2015;

proposa la delegació de signatura al Sr. Jordi Babi Montellà, director del Departament de Finances, amb efectes a partir del dia 19.1.24, pels documents següents:

certificats sobre deute i certificats tributaris

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció del grup polític Avancem.

9. Proposta del nomenament del Sr. Joan Lluís Rogé Tartarini com a director del Departament de Sistemes d'Informació: vist que el Sr. Joan Lluís Rogé Tartarini ha desenvolupat en el consolat anterior les funcions de director del Departament de Sistemes d'Informació; es proposa el nomenament del Sr. Joan Lluís Rogé Tartarini com a director del Departament de Sistemes d'Informació d'acord amb l'establert a l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció del grup polític Avancem.

10. Proposta de continuïtat del Sr. Joan Carles Troitiño Castro com a cap del Servei de Circulació: vist que el Sr. Joan Carles Troitiño Castro ha desenvolupat en el consolat anterior les funcions de cap del Servei de Circulació; es proposa donar continuïtat al Sr. Joan Carles Troitiño Castro com a cap del Servei de Circulació d'acord amb l'article 3 de la Llei 9/2023, del 15 febrer, dels agents de circulació comunals.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció del grup polític Avancem.

11. Proposta del nomenament de la Sra. Vanessa Carrascosa Gómez com a directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura: vist que la Sra. Vanessa Carrascosa Gómez ha desenvolupat en el consolat anterior les funcions de directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura; es proposa el nomenament de la Sra. Vanessa Carrascosa Gómez com a directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura d'acord amb l'establert a l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció del grup polític Avancem.

12. Proposta del nomenament del Sr. Oscar Bauza Bergés com a director del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme: vist l'acord del Consell de Comú del 17.2.2020 en què es va aprovar el nomenament del Sr. Oscar Bauza Bergés com a director del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme; vist l'establert a l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp; es proposa el nomenament del Sr. Oscar Bauza Bergés com a director del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció del grup polític Avancem.

13. Proposta del nomenament del Sr. Miquel Alís Soulié com a director del Departament d'Administració: vist que el Sr. Miquel Alís Soulié ha desenvolupat

en el consolat anterior les funcions de director del Departament d'Administració; es proposa el nomenament del Sr. Miquel Alís Soulié com a director del Departament d'Administració d'acord amb l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció del grup polític Avancem.

14. **Es proposa el nomenament de la Sra. Cathy Juan Muñoz com a directora del Departament de Recursos Humans**: vist que la Sra. Cathy Juan Muñoz ha desenvolupat en el consolat anterior les funcions de directora del Departament de Recursos Humans; es proposa el nomenament de la Sra. Cathy Juan Muñoz com a directora del Departament de Recursos Humans d'acord amb l'establert a l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció del grup polític Avancem.

17. NOMENAMENT DEL CÀRREC DE RELACIÓ ESPECIAL.

1. Proposta de nomenament del Sr. Manel Adran Nieto com a personal de relació especial: vist l'establert als article 4. c), 7 i 115 i següents de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp; s'acorda el nomenament del Sr. Manel Adran Nieto com a personal de relació especial per desenvolupar les funcions de coordinador de serveis al Pas de la Casa en les mateixes condicions que les estipulades anteriorment; i vista la seva demanda de data 11.1.2024, es proposa atorgar-li una excedència amb reserva de plaça d'acord amb el que preveu l'article 51.2, d) i 117 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

La Sra. Marta Pujol anuncia que s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció del grup polític Avancem.

18. PRECS I PREGUNTES.

No n'hi ha.

Com que no hi ha més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 18 h. S'estén aquesta acta amb el vistiplau de la cònsol major.

P.O. del Consell de Comú	Vist i plau
El secretari general	La cònsol major
ALEJANDRO MORA ESTEBAN	LAURA MAS BARRIONUEVO